

Nr. 93 Punktation des Reichsjustizministeriums für Graf von der Goltz. 1. Juni 1937

R 22/1038, Bl. 28–38 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER BISHERIGEN BERATUNGEN DER STRAFPROZESSKOMMISSION.

I. Gerichtsaufbau.

Zwischen den Gerichten für die gemeine und den Gerichten für die politische Kriminalität soll scharf geschieden werden.

A. Für die gemeine Kriminalität sind als Gerichte des ersten Rechtszuges vorgesehen:

– 1.

der Amtsrichter mit einer Strafgewalt von Gefängnis bis zu sechs Monaten, Geldstrafe und Verfall-
erklärung, erstmaliger Unterbringung in einem Arbeitshaus oder einem Asyl und Unterbringung in
einer Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt, Einziehung und Unbrauchbarmachung;

– 2.

das Schöffengericht (am Amtsgericht, ein Berufsrichter, 2 Volksrichter) mit einer Strafgewalt von
Zuchthaus bis zu zwei Jahren, Gefängnis bis zu fünf Jahren, sichernden Maßregeln außer der Siche-
rungsverwahrung², der Entmannung und dem lebenslangen Berufsverbot;

– 3.

die Schöffenkammer (am Landgericht, 2 Berufsrichter, 3 Volksrichter) mit einer Strafgewalt von
allen Vermögens- und zeitigen Freiheitsstrafen und sichernden Maßregeln;

– 4.

das Schwurgericht (am Landgericht, 3 Berufsrichter, 6 Volksrichter), zuständig für Verbrechen, die
mit dem Tode oder lebenslangem Zuchthaus bedroht sind, ferner für das Verbrechen des Meineids.

B. Für die politische Gerichtsbarkeit sind vorgesehen:

– 1.

der Volksgerichtshof (2 Berufsrichter, 3 ehrenamtliche Richter), zuständig für Hochverrat, Landes-
verrat und ähnliche besonders schwere politische Verbrechen;

– 2.

¹ Ausfertigung übersandte der Verfasser MR Rudolf Lehmann, Ref. für Strafprozeßrecht im RJuM, am 1. 6. 1937 an Graf v. d. Goltz, „im Anschluß an unsere Besprechung in Bad Schwalbach“; R 22/1038, Bl. 39. Goltz, Vertreter des StfD in der vom RJuM einberufenen, seit Dez. 1936 tagenden Großen Strafprozeßkommission (GRUCHMANN, Justiz, S. 1015), hatte Lehmann während der 31. Kommissionssitzung am 11. 5. 1937 in Bad Schwalbach darauf angesprochen, „daß er bald nach Pfingsten [16. 5.] Herrn Reichsminister Heß über die Ergebnisse der ersten Lesung der Strafprozeßkommission unterrichten wolle. – Er bittet, ihn bei der Vorbereitung dieses Vortrages, der die grundsätzlichen Neuerungen der Prozeßreform umfassen soll, zu unterstützen, – ähnlich wie dies seinerzeit beim Vortrag über das Strafgesetzbuch der Fall gewesen sei“ (s. ARH III, Nr. 26), und zwar durch „ganz kurze stichwortartige Aufzeichnungen“; R 22/1038, Bl. 27. Zum Gang der Beratungen der Strafprozeßkommission bis Okt. 1937, die in erster Lesung mit der Aufstellung von Entwürfen einer StrafverfahrensO und einer FriedensrichterO schlossen, s. GRUCHMANN, Justiz, S. 1011–1021. Aktenmaterial: R 22/1037–1038; Protokolle der Strafprozeßkommission gedruckt in: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS III. Abt., Bd. 2, 1.–2. T. – Die zahlreichen Unterstreichungen der Vorlage blieben unberücksichtigt; Absatzeinzüge für den Druck vereinheitlicht.

² Vgl. Dok. Nr. 34 Anm. 6.

das Oberlandesgericht (2 Berufsrichter, 3 ehrenamtliche Richter), zuständig für eine Reihe von Verbrechen mit politischem Einschlag, besonders auch für die meisten bisherigen Sondergerichtssachen³.

Die Grenze zwischen der Zuständigkeit des Volksgerichtshofs und der des Oberlandesgerichts ist fließend⁴, da der Reichsanwalt einerseits einige minder bedeutende Fälle des Hoch- und Landesverrats vor das Oberlandesgericht bringen, andererseits bei zur Zuständigkeit des Oberlandesgerichts gehörenden schweren Verbrechen die Anklage vor dem Volksgerichtshof erheben kann.

II. *Hauptverhandlung ohne förmliche Eröffnung des Hauptverfahrens. Neue Sicherungen gegen aussichtslose Hauptverhandlungen.*

A. Der Eröffnungsbeschluß und damit die richterliche Vorprüfung der Anklage (das Zwischenverfahren) sollen wegfallen. Auf Antrag des Staatsanwalts muß in Zukunft das Gericht die Hauptverhandlung ansetzen und durchführen⁵.

Gründe für diese Regelung:

– 1.

Der Eröffnungsbeschluß verwischt die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten. Der Staatsanwalt, der das Vorverfahren allein geführt hat, muß auch allein die Verantwortung dafür tragen, daß die von ihm beantragte Hauptverhandlung Erfolg hat.

– 2.

Die Staatsführung muß die Möglichkeit haben, jeden gegen einen Volksgenossen erhobenen Vorwurf in einer Hauptverhandlung zur Erörterung zu stellen.

– 3.

Der Eröffnungsbeschluß hat sich bisher nicht als sicheres Mittel zur Verhütung aussichtsloser Hauptverhandlungen erwiesen.

– 4.

Das Zwischenverfahren verzögert das Verfahren in einem Maße, das außer Verhältnis zu seinem Nutzen steht.

B. Aussichtslose Hauptverhandlungen, die dem Ansehen der Rechtspflege abträglich sind und den Ruf des Angeklagten unnütz gefährden, sollen durch folgende Maßnahmen verhindert werden:

– 1.

Vor der Erhebung der Anklage, nach dem Abschluß der Ermittlungen, muß der Staatsanwalt dem Beschuldigten Gelegenheit geben, zum Ergebnis der Ermittlungen Stellung zu nehmen, in wichtigeren Sachen ihn mündlich hören.

– 2.

Von diesem Zeitpunkt (Schluß der Ermittlungen) an hat der Verteidiger das unbeschränkte Recht, die Akten einzusehen und mit dem verhafteten Beschuldigten zu verkehren. In den Fällen der notwendigen Verteidigung ist spätestens in diesem Zeitpunkt der Verteidiger zu bestellen.

– 3.

Für die Zeit nach Erhebung der Anklage soll nicht im Gesetz, aber in den amtlichen Richtlinien für das Strafverfahren angeregt werden, daß der Vorsitz, wenn er Bedenken gegen die Zulässigkeit oder Durchführbarkeit der Anklage hat, dem Staatsanwalt vor Ansetzen der Hauptverhandlung davon Mitteilung macht und ihm Gelegenheit zu einer Erklärung gibt.

³ Das RJuM beabsichtigte die Sondergerichte im Zuge der Gerichtsverfassungsreform abzuschaffen und die polit. Delikte (v. a. Heimtückesachen) jeweils eigenen OLG-Senaten zu übertragen; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 939 f., zur Einrichtung und Zuständigkeit der Sondergerichte S. 946 ff.

⁴ In der Vorlage: flüssig.

⁵ Der StA wäre damit zum „Herrn des Vorverfahrens“ geworden und hätte den Gang der Ermittlungen ohne Einschaltung des Richters allein bestimmt; Näheres s. GRUCHMANN, Justiz, S. 986–988.

III. Kollegiale und Vorsitz-Entscheidungen.

A. Sämtliche Entscheidungen, die zwischen Eingang der Anklage und Beginn der Hauptverhandlung notwendig werden (Haftbefehl, vorbereitende Beweisaufnahme), soll der *Vorsitzer* allein treffen.

B. In der Hauptverhandlung bis zum Urteilsspruch soll der Vorsitz sämtliche Entscheidungen allein treffen. Das bezieht sich auch auf Entscheidungen über Beweisanträge, über Befreiung des Angeklagten vom Erscheinen, über Verteidigungen und über Zulässigkeit von Fragen.

C. Das Urteil soll nicht unter dem Führergrundsatz stehen⁶.

Gründe für diese Regelung:

– 1.

Der Einfluß der Volksrichter auf die Rechtsprechung ist nur dann sichergestellt, wenn ihre Stimme bei der Urteilsfindung entscheidendes Gewicht hat.

– 2.

Die nationalsozialistische Gesetzgebung hat bisher bei keinem Gericht die Entscheidung in der Hauptsache dem Vorsitz übertragen (vgl. Anebengerichte, Erbgesundheitsgerichte).

IV. Rechtsmittel.

Gegen die Entscheidungen der Gerichte der politischen Strafrechtspflege sollen keine Rechtsmittel gegeben sein, weil bei ihnen eine zweimalige Erörterung des Sachverhalts nicht angebracht ist und weil die Besetzung der Gerichte hier eine genügende Gewähr für ein gerechtes Urteil bietet⁷.

In allen übrigen Sachen soll, wie im geltenden Recht, jeder Anfechtungsberechtigte grundsätzlich ein Rechtsmittel haben.

An Rechtsmitteln sind vorgesehen:

A. Die Berufung gegen Urteile des Amtsrichters und des Schöffengerichts; über sie entscheidet die Schöffenkammer (am Landgericht, 2 Berufsrichter, 3 Volksrichter).

Die Berufung bewirkt grundsätzlich eine völlige Erneuerung der Hauptverhandlung. Die Verlesung von Aussageniederschriften aus dem ersten Rechtszug soll grundsätzlich unzulässig sein, wenn der Zeuge noch erreichbar ist.

B. Die Urteilsrüge (bisher Revision). Sie ist zulässig als einziges Rechtsmittel gegen Urteile der Schöffenkammer als Gericht des ersten Rechtszuges und des Schwurgerichts, ferner als zweites Rechtsmittel unter noch zu bestimmenden engen Voraussetzungen gegen Berufungsurteile der Schöffenkammer. Über die Urteilsrüge entscheidet das Oberlandesgericht, wenn im ersten Rechtszuge der Amtsrichter erkannt hat, das Reichsgericht in allen übrigen Fällen. Ob bei der Entscheidung über die Urteilsrüge Volksrichter mitzuwirken haben, ist noch nicht entschieden.

Das Wesen des neuen Rechtsmittels ergibt sich aus folgendem:

– 1.

Die Urteilsrüge soll zulässig sein, wenn das Urteil wegen fehlerhafter Anwendung des Rechts ungerichtet ist. Unter Rechtsanwendung ist auch die Anwendung von gesetzlichen Wertmaßstäben, wie z. B. die Kennzeichnung einer Tat als besonders schwerer Fall zu verstehen.

– 2.

⁶ Im ursprüngl. Entw. (von MR Lehmann revidiert) hatte dieser Passus gelautet: „Das Urteil soll durch eine Abstimmung aller Mitglieder des Gerichts gefunden werden. Über den Abstimmungsvorgang und seine Gestaltung ist nichts in das Gesetz aufzunehmen. Ob einfache oder qualifizierte Mehrheit für den Schuldspruch erforderlich sein soll, ist noch nicht entschieden.“ – Im Gegensatz hierzu hatte der NSRB in seiner Denkschrift vom 30. 1. 1937 zu den ersten Entwürfen eines neuen Gerichtsverfassungsg und einer StrafverfahrensO die radikale Durchführung des Führerprinzips bei den Gerichten und auch die generelle Abschaffung aller Rechtsmittel (Berufung und Revision; u. Ziff. IV) gefordert; GRUCHMANN, Justiz, S. 938 f., 1003–1010.

⁷ Entsprach der geltenden Regelung für die Sondergerichte, deren Urteile gleichfalls unanfechtbar waren: ebd. S. 948.

Das Gericht kann darüber hinaus das Urteil von sich aus aufheben,

– a)

wenn es erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen hegt,

– b)

wenn es die erkannte Strafe ihrer Art und Höhe nach für unhaltbar hält.

– 3.

Eine Beweisaufnahme zur Ergänzung der tatsächlichen Feststellungen (Nr. 2a) soll nur in Ausnahmefällen zulässig sein.

Die wesentlichen Neuerungen bringen die unter 2. genannten Bestimmungen. Sie ermöglichen dem Urteilsrügegericht, Urteile aufzuheben, die es für ungerecht hält.

C. Die Beschwerde; sie ist im wesentlichen in gleichem Umfange wie bisher zulässig.

V. *Besondere Mittel zur Wahrung der Rechtseinheit.*

A. 1. Bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung kann das Oberlandesgericht als Beschwerde- oder Urteilsrügegericht eine Sache dem Reichsgericht zur Entscheidung vorlegen.

2. Unter denselben Voraussetzungen kann der Generalstaatsanwalt die Entscheidung des Reichsgerichts herbeiführen.

B. 1. Bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung kann das Oberlandesgericht als Gericht des ersten Rechtszuges die Sache zur Entscheidung dem Volksgerichtshof vorlegen⁸.

C. 1. Beim Reichsgericht und beim Volksgerichtshof werden je ein großer Senat für Strafsachen gebildet, der angerufen werden muß, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Rechtsprechung eines anderen Senats abweichen will, und der angerufen werden kann, wenn es sich um eine besonders wichtige Rechtsfrage grundsätzlicher Art handelt.

2. Die Entscheidung der großen Senate kann auch durch einen Antrag des Oberreichsanwalts (beim Volksgerichtshof des Reichsanwalts) herbeigeführt werden.

D. 1. Hat der große Senat des Reichsgerichts oder des Volksgerichtshofs in einer Strafsache über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, so führt er die Entscheidung der Vereinigten großen Senate des Reichsgerichts und Volksgerichtshofs herbei, wenn dies zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich ist.

2. Die Entscheidung kann auch durch einen Antrag des Oberreichsanwalts oder des Reichsanwalts beim Volksgerichtshof herbeigeführt werden.

E. Zur Wahrung der Rechtseinheit auch mit der Kriegsgerichtsbarkeit soll durch besonderes Gesetz eine Entscheidung der Vereinigten großen Senate des Reichsgerichts, des Volksgerichtshofs und des Reichskriegsgerichts ermöglicht werden.

VI. *Wiederaufnahme des Verfahrens.*

Im Gegensatz zum bisherigen Recht soll die Wiederaufnahme des Verfahrens zuungunsten wie zugunsten des Verurteilten unter den gleichen Voraussetzungen möglich sein⁹.

Die Wiederaufnahme ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die allein oder in Verbindung mit den früheren Beweisen geeignet gewesen wären,

– 1.

⁸ Die folg. Ziff. B. 2., betr. die Zuerkennung desselben Rechts bis zur Hauptverhandlung an den GStA, durch MR Lehmann aus dem Entwurf gestrichen.

⁹ Zur Wiederaufnahme, zum Schnellverfahren (u. Ziff. VII) und zum Verfahren gegen Flüchtige (u. Ziff. VIII) vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 982 f., 991 f., 1015.

die Freisprechung eines Verurteilten oder eine wesentlich geringere Bestrafung oder statt der Verurteilung die Einstellung des Verfahrens zu begründen,

– 2.

die Bestrafung eines Freigesprochenen oder eine wesentlich schwerere Bestrafung oder statt der Einstellung des Verfahrens eine Verurteilung des Angeklagten zu begründen,

– 3.

eine wesentlich andere Entscheidung über eine sichernde Maßregel herbeizuführen.

Neben der Gleichstellung der Wiederaufnahme zugunsten und zuungunsten des Angeklagten ist eine wesentliche Änderung, daß eine Wiederaufnahme des Verfahrens auch zwecks Strafmilderung oder Straf[ver]schärfung innerhalb des angewandten gesetzlichen Strafrahmens auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel zulässig sein soll.

Die Häufung von Wiederaufnahmen zuungunsten des Verurteilten soll durch Anweisung an die Staatsanwälte verhindert werden.

VII. *Schnellverfahren.*

Das Schnellverfahren ohne Anklageschrift und mit verkürzter Ladungsfrist, das in den verschiedenen Gesetzen der letzten Jahre in steigendem Maße zugelassen worden ist, soll vor dem Amtsrichter und dem Schöffengericht allgemein zulässig sein,

wenn die Sache zur schnellen Aburteilung geeignet ist, insbesondere wenn der Beschuldigte auf frischer Tat ertappt oder vorläufig festgenommen ist oder sich selbst stellt, und wenn die Beschleunigung nicht zu einer unbilligen Beschränkung der Verteidigung führt.

Die Strafgewalt in diesem Verfahren ist auf Gefängnisstrafen bis zu zwei Jahren beschränkt.

VIII. *Verfahren gegen Flüchtige.*

A. Voraussetzungen:

Gegen einen Beschuldigten, der sich im Ausland aufhält oder im Inland verbirgt, kann das Strafverfahren in seiner Abwesenheit durchgeführt werden.

Voraussetzung ist,

– 1.

daß feststeht, daß der Beschuldigte sich der deutschen Gerichtsbarkeit entzieht,

– 2.

daß der Staatsanwalt das Abwesenheitsverfahren beantragt; der Staatsanwalt soll den Antrag nur stellen, wenn die alsbaldige Aburteilung der Tat vom Standpunkt der Volksgemeinschaft aus geboten ist; das Gericht prüft dies Erfordernis nicht nach.

B. Verfahren.

– 1.

Der Beschuldigte wird durch öffentliche Bekanntmachung geladen.

– 2.

Der Beschuldigte muß einen Verteidiger haben; dieser bedarf keiner Vollmacht.

– 3.

Läßt sich die Schuld oder Nichtschuld des Angeklagten in seiner Abwesenheit nicht feststellen, wird das Verfahren durch Beschluß vorläufig eingestellt.

– 4.

Das Urteil wird öffentlich zugestellt. Wird der Verurteilte ergriffen oder stellt er sich freiwillig, so wird ihm das Urteil erneut zugestellt. Er kann dann – abgesehen von den allgemeinen Vorschriften – binnen einer Woche die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen, wenn er sein Ausbleiben

durch triftige Gründe rechtfertigt oder wenn sonst Umstände vorliegen, die die Erneuerung der Hauptverhandlung als notwendig erscheinen lassen¹⁰.

¹⁰ Die Strafprozeßkommission überarbeitete die Entwürfe einer StrafverfahrensO und einer Friedensrichter- und SchiedsmannsO in zweiter Lesung vom Mai bis Dez. 1938. In endgült. Fassung mit Begründung lagen sie am 1. 5. 1939 vor, wurden aber nie verabschiedet; ebd. S. 1017, 1032–1049. Zur Neubestimmung der Stellung der Polizei im Strafverfahren s. Folgeband, Dok. vom 1. 2. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 93 Punktation des Reichsjustizministeriums für Graf von der Goltz. 1. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d093>